فتوی نمبر: 67/4	کتاب الطلاق
عنوان: امریکن عدالتی طلاق کے بعد شوہر کا اپنا حق کا دعوی کرنا	سیریل نمبر: A0367

امریکن عدالتی طلاق کے بعد شوہر کا اپنے شرعی حق کا دعوی کرنا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! میرے شوہر مارچ 2020 میں پاکستان پہنچے اور اگلے ہی دن زبانی مجھے میری ماں، میرے بھائیوں اور میرے سامنے طلاق دے دی۔ بچے، بھابھی اور میں نے یہ بہت اچھی طرح سنا کہ اس نے میری زبان میں کہا کہ "میں تمہیں پہلی طلاق دے رہا ہوں۔" وہ اس کا اعتراف کرتا ہے، اس کے بعد شوہر نے دورانِ عدت رجوع بھی کر لیا تھا۔

پھر 21 جون 2021 کو، اس نے ایک نیا اپارٹمنٹ کرایہ پر لیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اور 18 اکتوبر 2021 کو، اس نے عدالت میں طلاق کی درخواست دائر کی اور مجھے دستاویزات سونپ دیے، مسجد کے امام سہیل کے سامنے، اس کے بعد سے میری زندگی معطل ہے!! اس کے بعد ایک بار صحبت بھی ہوئی، یہ سمجھا کہ شاید شوہر رجوع کرنا چاہتے ہیں مگر انہوں نے یہی کہا کہ میری طلاق کا معاملہ برقرار ہے۔ عدالت میں ہزاروں ڈالر بغیر کسی استعمال کے خرچ کیے گئے ہیں لیکن بالاخر ایک سال عدالت نے شوہر کے وکیل ہونے کی حیثیت سے طلاق جاری کر دی، چنانچہ 12 دسمبر 2022 کو عدالت نے طلاق کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت کے اس حکم نامے کے بعد کسی طرح کا کوئی رجوع یا نکاح نہیں کیا ہم نے، مگر سابق شوہر اب بھی اپنے حقوق استعمال کرنا چاہتا ہے، یہ میرے لئے واقعی تکلیف دہ ہے، اس فیصلے کے آنے سے قبل ہی (اگست 2022 میں) مسجد کے امام سے رجوع کیا تھا جس کو انہوں نے رد کر دیا تھا۔ پھر دوبارہ جو معاملات ہوئے تو مسجد کے امام نے خلع کے کاغذات کو قبول کر لیا۔ ان کاغذات کی بنیاد پر مارچ 2023 میں مسجد میں بمع آٹھ تولے سونے (مہر) جمع کرا دیئے تھے۔ 2024ء کے رمضان میں انہوں نے مسجد سے مہر کی رقم وصول کر لی، پہلے نمبر کورٹ کا فیصلہ جس سے یہ آخر دن تک برقرار رہے کہ وہ کورٹ کی طلاق میں نے ہر صورت دینی ہے اور بالاخر یہ فیصلہ جاری کروایا۔ اس کے بعد چھ ماہ تک کوئی تعلق نہیں رہا، اس کے بعد جب انہوں نے گھر آنا چاہا اور میں نے پریشان ہو کر خلع دائر کر دی، اور شوہر نے خلع کا عوض بھی وصول کر لیا اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ تم میری بیوی ہو۔ اب مفتی صاحب پوری صورتِ حال میں شریعتِ مطہرہ کا کیا حکم ہے رہنمائی فرمائیں، سوال کے ساتھ تمام دستاویزات آپ کو بھیج دی ہیں وہ دیکھ اس تمام تر تفصیل کی روشنی میں شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں۔

وضاحت از دار الافتاء ارشاد السائلین کراچی۔

در پیش مسئلہ میں مستفتیہ کی طرف سے عدالتی کاغذات جمع کروائے گئے۔ مستفتیہ کے مطابق ان کے شوہر ان کو ایک زبانی طلاق دے چکے تھے۔ جس کے بعد معلوم کرنے پر پتا چلا کہ شوہر نے دوران عدت رجوع بھی کر لیا تھا۔ اس کے بعد شوہر نے عدالت کے ذریعے سے مزید ایک طلاق بھجوائی۔ عدالتی کاغذات کے مطابق 12 دسمبر 2022 کو عدالت نے طلاق کا فیصلہ اسد جہانگیر کے حوالے کیا۔ جس کی عبارت کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے:

> حاضر: رچرڈ جے گارشیا، سرکٹ کورٹ جج
>
> یہ معاملہ مدعی کی طرف سے دائر کی گئی طلاق کی درخواست پر سماعت کے لیے پیش کیا گیا، اور مدعی علیہ نے اس معاملے میں دائر کی گئی طلاق کی درخواست کے جواب سے دستبرداری اختیار کر لی (یعنی طلاق کو قبول کر لیا)؛ دونوں فریقین کو کھلی عدالت میں پیش ہونے اور مقدمے کی سماعت کا موقع فراہم کیا گیا، اور پیش کردہ شواہد سے یہ بات تسلی بخش طور پر ثابت ہوتی ہے کہ طلاق کا حکم نامہ جاری کیا جا سکتا ہے؛ عدالت نے اپنی رائے، یکساں نان ونفقہ کا حکم، اور بچوں کی کفالت کے یکساں حکم جاری کیے، جو کہ 19 اکتوبر 2022 کو جاری کیے گئے اور مکمل طور پر اس حکم میں شامل ہیں؛ اور عدالت کو معاملے کے تمام پہلوؤں سے مکمل طور پر آگاہ کیا گیا:
>
> لہٰذا، مدعی اسد جہانگیر کے وکیل ڈیوڈ اے کالمن کی درخواست پر، یہ حکم دیا جاتا ہے اور فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ مدعی کی طلاق کی درخواست منظور کی جاتی ہے اور مدعی اسد جہانگیر اور مدعی علیہ فاطمہ اسد کے درمیان نکاح کو تحلیل کیا جاتا ہے۔ اس طرح دونوں فریقین کے درمیان ازدواجی بندھن کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ متعلقہ قوانین کے مطابق سنایا جاتا ہے۔ (ترجمہ ختم)

واضح رہے کہ طلاق 18 اکتوبر 2021 میں دائر کی گئی تھی۔ جس کی منظوری 19 اکتوبر 2022 کو ہوئی یعنی عدالت نے 19 اکتوبر کو طلاق کا فیصلہ سنایا، اور دسمبر میں فیصلہ شوہر کے حوالے کیا۔ اس کے بعد شوہر خود ہی اپنی اس طلاق سے مکر گئے کہ میں نے دل سے طلاق نہیں دی تھی۔ مگر شرعاً رجوع نہیں کیا۔ ان چھ مہینوں میں عدت پوری ہو چکی تھی۔ گھر میں انہوں نے بچوں سے ملنا شروع کر دیا۔ مستفتیہ نے قریبی مسجد سے رجوع کیا اور وہاں کے امام صاحب نے کہا کہ آپ خلع لے لیں، چنانچہ انہوں نے خلع دائر کی اور مسجد کی طرف سے شوہر کو نوٹس جاری کیے گئے، مگر شوہر نے کوئی جواب نہ دیا۔ مگر مہر کا ادا کردہ زیور وصول کر لیا۔ مسجد کمیٹی کی طرف سے جاری کردہ خلع نامہ کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے:

> پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں اگر عورت معاوضہ دے کر (اپنا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس دے کر) خلع لے لے۔ (البقرہ:229)
>
> یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ گریٹر لینسنگ اسلامی سوسائٹی کی فقہ کمیٹی نے 15 اگست 2022 کو موصول ہونے والی فاطمہ اسد کی خلع کی درخواست کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی نے اپنے فیصلے تک پہنچنے کے لیے درج ذیل نکات کو مدنظر رکھا:
>
> 1. کمیٹی نے محسوس کیا کہ جو مسائل دونوں میاں بیوی کے درمیان موجود ہیں، وہ ناقابل حل ہو چکے ہیں۔ ماضی میں امام اور نمایاں کمیونٹی اراکین نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ موجودہ حالات میں اس شادی کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔
> 2. کمیٹی نے غور کیا کہ قانونی عدالت کے ذریعے طلاق 12 دسمبر 2022 کو حتمی طور پر دی گئی، خاص طور پر یہ بات مدنظر رکھی گئی کہ یہ شوہر (اسد جہانگیر) تھا، نہ کہ بیوی (فاطمہ اسد)، جس نے سول طلاق کے لیے درخواست دی۔ ریاست مشی گن کے قوانین کے مطابق فاطمہ اسد اب قانونی طور پر اسد جہانگیر کی بیوی تسلیم نہیں کی جاتی، اس لیے اس نکاح کو جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔

3. کمیٹی نے تسلیم کیا کہ یہ شادی میاں بیوی اور خاص طور پر بچوں کے لیے نفسیاتی اور جذباتی نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ کمیٹی نے محسوس کیا کہ بچوں کے بہترین مفاد میں یہی ہے کہ انہیں اپنے والدین کے تلخ تعلقات کا مزید مشاہدہ کرنے سے بچایا جائے۔

ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے، گریٹر لینسنگ اسلامی سوسائٹی کی فقہ کمیٹی فاطمہ اسد کو ان کے شوہر اسد جہانگیر سے 17 مئی 2023 (27 شوال 1444) کو مہر / حق مہر کے بدلے میں خلع دیتی ہے، جیسا کہ نکاح کے وقت طے پایا تھا۔ فاطمہ اسد نے 31 مارچ 2023 کو مہر (3000 ڈالر کا چیک اور سونے کے کنگن) اسلامی مرکز میں جمع کروا دیے ہیں۔ اسد جہانگیر اپنی سہولت کے مطابق اسلامی مرکز سے یہ مہر وصول کر سکتے ہیں۔

کمیٹی دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں فریقین کو بہتر مستقبل عطا فرمائے اور انہیں صبر و تحمل اور عزت کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دے، جیسا کہ ہمارے دین اسلام میں مطلوب ہے۔ (ترجمہ ختم)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب حامداً و مصلیاً و مسلماً

سوالنامہ اور ساتھ منسلکہ دستاویزات کو مطالعہ کرنے سے یہ واضح ہے کہ دوسری مرتبہ یعنی 18 اکتوبر 2021ء کو شوہر نے خود بیوی کو طلاق نہیں دی، بلکہ عدالت میں طلاق کیلئے درخواست دائر کی ہے۔ جس میں یہ پیغام ہے کہ "عدالت اس کی بیوی کو اس کی طرف سے طلاق کا حکم جاری کر دے۔" چنانچہ عدالت نے 19 اکتوبر 2022ء کو ان الفاظ میں طلاق نافذ کر دی:

NOW THEREFORE, upon the motion of David A. Kallman, attorney for the Plaintiff, ASAD JAHANGIR, IT IS HEREBY ORDERED AND ADJUDGED:

DIVORCE

That the Plaintiff's request for divorce is granted and the marriage between the Plaintiff, ASAD JAHANGIR, and Defendant, FATIMA ASAD, is hereby dissolved and a divorce from the bonds of matrimony between said parties is hereby adjudged in accordance with the statutes in such case made and provided.

ترجمہ: لہٰذا، مدعی اسد جہانگیر کے وکیل ڈیوڈ اے کالمن کی درخواست پر، یہ حکم دیا جاتا ہے اور فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ مدعی کی طلاق کی درخواست منظور کی جاتی ہے اور مدعی اسد جہانگیر اور مدعی علیہ فاطمہ اسد کے درمیان نکاح کو تحلیل کیا جاتا ہے۔ اس طرح دونوں فریقین کے درمیان ازدواجی بندھن کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ متعلقہ قوانین کے مطابق سنایا جاتا ہے۔

چنانچہ شرعی اعتبار سے یہ شوہر کا جج کو اپنی طرف سے طلاق دینے کا وکیل بنانا شمار ہوگا، اور چونکہ شوہر کو شرعاً یہ اختیار حاصل ہے، لہٰذا جب جج نے 19 اکتوبر 2022ء کو شوہر کی طرف سے وکیل بن کر اس کی بیوی کو طلاق دی، تو وہ طلاق اسی دن واقع ہوئی۔

اور اب چونکہ عدت کی مدت بھی پوری ہو چکی ہے (جیسا کہ سوالنامے میں مذکور تفصیل سے اور مستفتیہ کے بیان سے واضح ہے) لہذا عورت اب دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ اگر دونوں میاں بیوی باہمی رضامندی سے رجوع کرنا چاہیں تو نئے مہر اور شرعی گواہوں کی موجودمیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں البتہ اس صورت میں شوہر کو صرف ایک طلاق کا اختیار رہے گا۔

باقی سابق شوہر کا عدت پوری ہونے کے بعد جبکہ رشتہ نکاح ختم ہو چکا عوضِ خلع کے نام پر مہر واپس وصول کرنا جائز نہیں تھا، لہذا اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ سونا دوبارہ مذکورہ خاتون کو لوٹا دے۔

كما في المبسوط للسرخسي (19/ 125):

(قال: رحمه الله) رجل وكل رجلا أن يطلق امرأته ثلاثا فطلقها واحدة وقعت واحدة؛ لأنه أتى ببعض ما فوض إليه ولا ضرر على الموكل في هذا التبعيض بل فيه منفعة له، ولأنه مكنه من إيقاع الثلاث ومن ضرورته تمكنه من إيقاع الواحدة كما أن الشرع لما مكن الزوج من إيقاع الثلاث فلأن يمكنه من إيقاع الواحدة أولى وإن وكله أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثا أو اثنين لم يقع شيء في قول أبي حنيفة؛ لأن الثلاث غير الواحدة ولم يصر متمكنا من إيقاع الثلاث بتفويض الواحدة إليه فلا يقع الثلاث لعدم تمكنه من إيقاعها ولا الواحدة لأنه ما أوقعها، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقع واحدة؛ لأنه أوقع ما فوض إليه وزيادة فيعمل إيقاعه بقدر ما فوض إليه وهي خلافية معروفة.

و في الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (1/ 409):

رجل وكل رجلا بطلاق امرأته ثم طلقها الموكل بائنا أو رجعيا ثم طلقها الوكيل فطلاق الوكيل واقع ما دامت في العدة ولا ينعزل بإبانة الموكل إذا لم يكن طلاق الوكيل بمال فإن لم يطلقها الوكيل حتى تزوجها الموكل قبل انقضاء العدة ثم طلقها الوكيل يقع طلاقه عليها.

و فيه ايضا (3/ 611):

[الفصل الثاني في الوكالة بالطلاق والخلع] إذا وكل الرجل رجلا أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض وكان التوكيل في حالة الحيض أو طهر جامعها فيه فطلقها في حالة الحيض أو في ذلك الطهر لا يقع الطلاق كذا في المحيط. ولا تبطل وكالته حتى لو طلقها بعد ذلك في وقت السنة يقع طلاقه كذا في فتاوى قاضي خان. وكذلك لو قال لها في هذه الحالة أنت طالق للسنة أنت طالق إذا طهرت في الصورة الأولى أنت طالق إذا حضت وطهرت في الصورة الثانية لا يقع الطلاق وإذا طهرت في الصورة الأولى أو حاضت وطهرت في الصورة الثانية فطلقها الوكيل يقع الطلاق كذا في المحيط.

والله أعلم بالصواب

بندہ فیصل حیات عفا اللہ عنہ
دار الافتاء إرشاد السائلین کراچی
26/رجب المرجب/۱۴۴۶ھ
27/جنوری/2024ء

الجواب صحیح
غلام رسول
بندہ غلام رسول عفا اللہ عنہ
۲۶/۰۶/۱۴۴۶ھ

الجواب صحیح
محمد داؤد

الجواب صحیح
محمد ابراہیم ہزاروی
۲۶/۰۶/۱۴۴۶ھ